# DERECHO PENAL ARGENTINO

Filminas ilustradas · teoría del delito y Código Penal



23 filminas · una idea por lámina

Art. 18 CN · Art. 2 CP

# Principio de legalidad




- Sin ley previa, no hay delito
- Sin ley previa, no hay pena
- Si la ley cambia: rige la más benigna

Doctrina

# ¿Qué es un delito?

**Delito = conducta con 4 escalones**



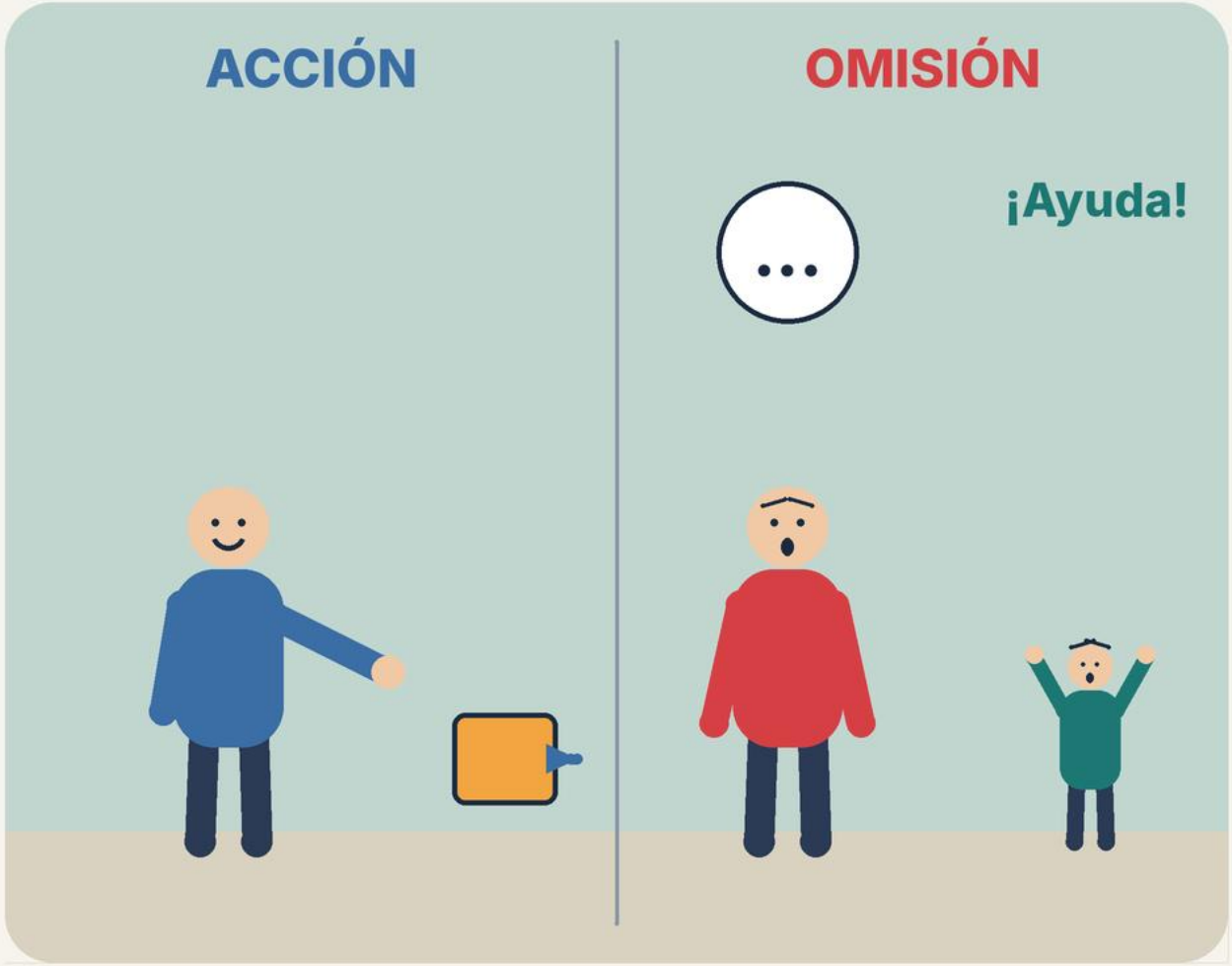

Acción humana

Típica · Antijurídica · Culpable

Si falta un escalón, no hay delito

Doctrina

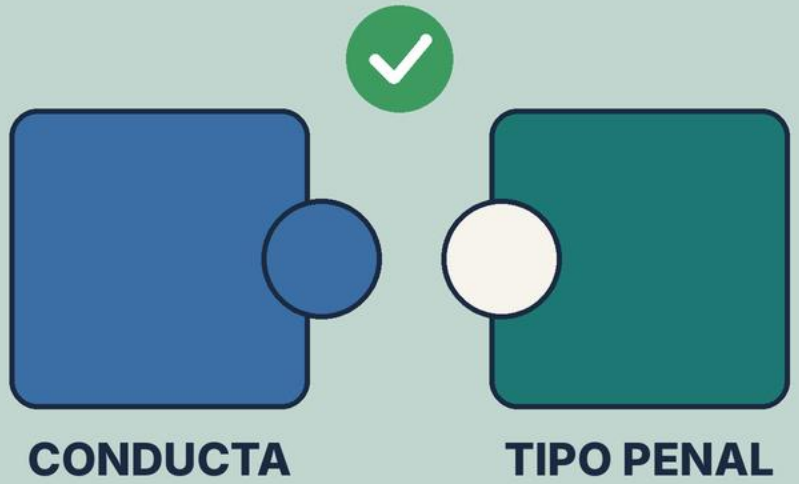
# Acción y omisión




- Acción: hace lo prohibido
- Omisión: no hace lo debido
- Omisión impropia: el garante responde

Doctrina

# Tipicidad




- La conducta debe encajar en el tipo penal
- Tipo objetivo: lo que se hace
- Tipo subjetivo: lo que se quiere (dolo)

Doctrina

# Dolo y culpa




- Dolo: sabe y quiere
- Culpa: imprudencia, negligencia, impericia
- Dolo eventual: acepta el riesgo

Art. 34, inc. 6 CP

# Legítima defensa



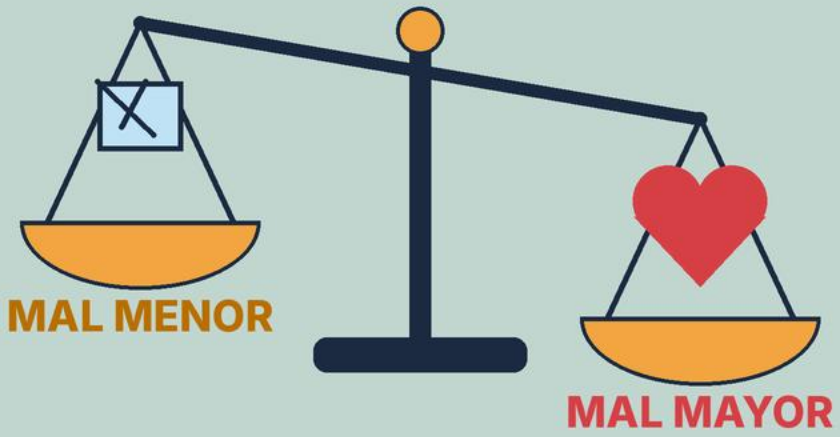

- Agresión ilegítima
- Necesidad racional del medio
- Falta de provocación suficiente

RESULTADO

**No es punible**

Art. 34, inc. 3 CP

# Estado de necesidad



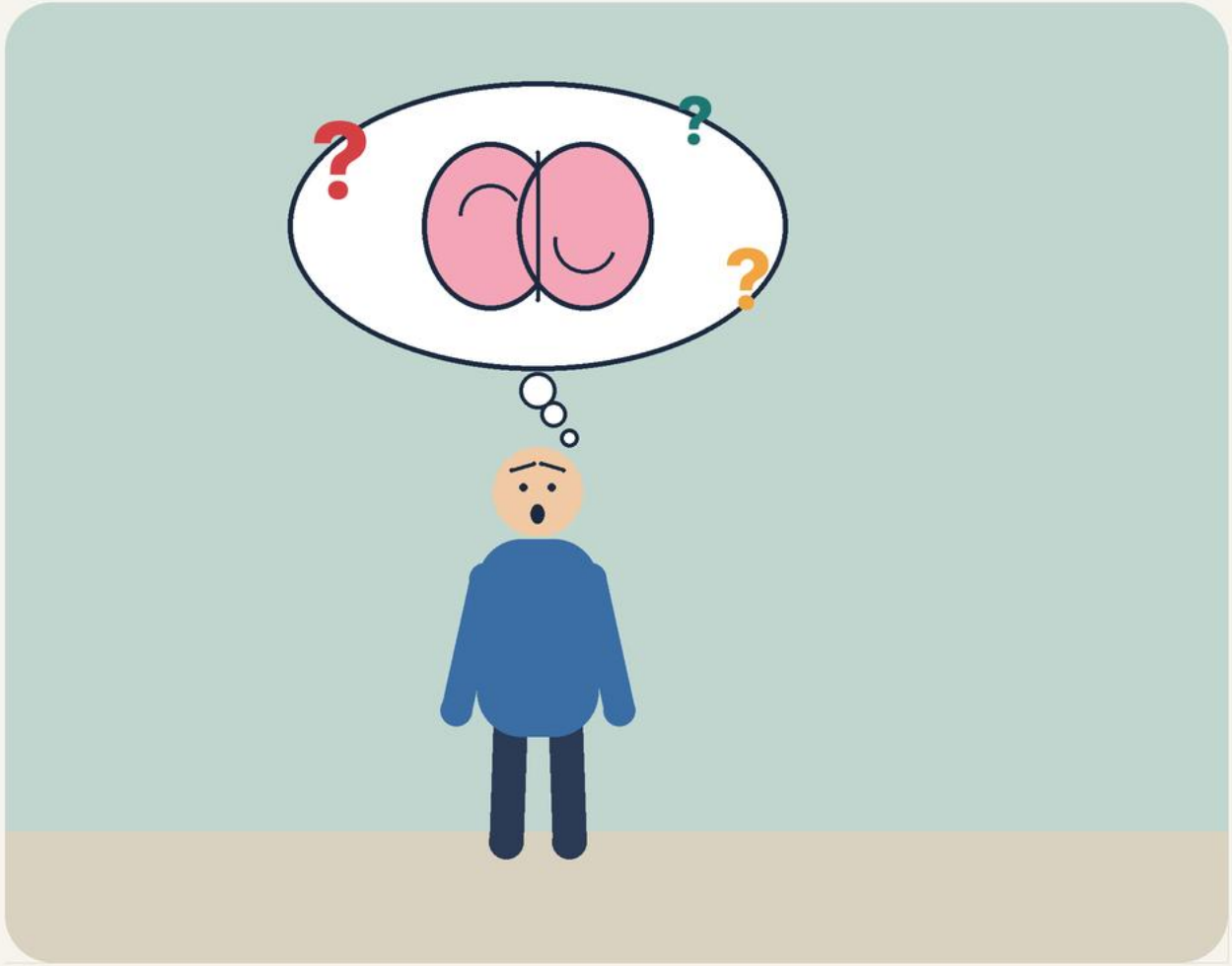

- Evita un mal mayor e inminente
- Causa un mal menor
- No lo provocó

RESULTADO

**No es punible**

Art. 34, inc. 1 CP

# Inimputabilidad



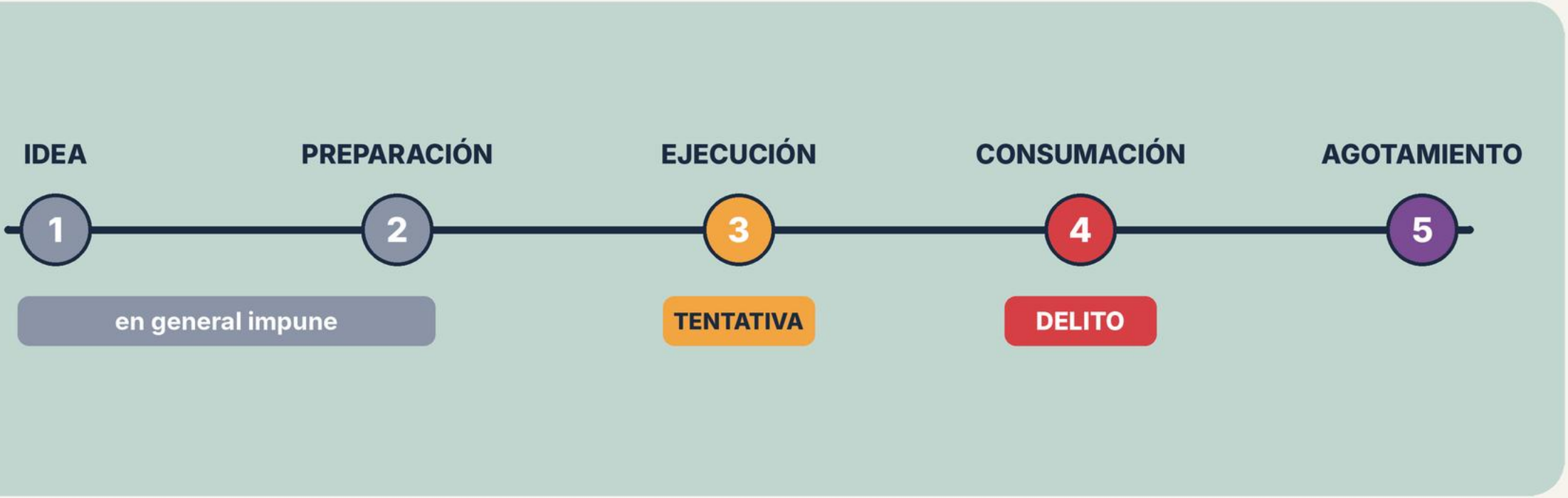
- No comprende la criminalidad del acto
- O no puede dirigir sus acciones
- Puede haber medidas de seguridad

RESULTADO

**No es punible**

Arts. 42, 43 y 44 CP

# Iter criminis



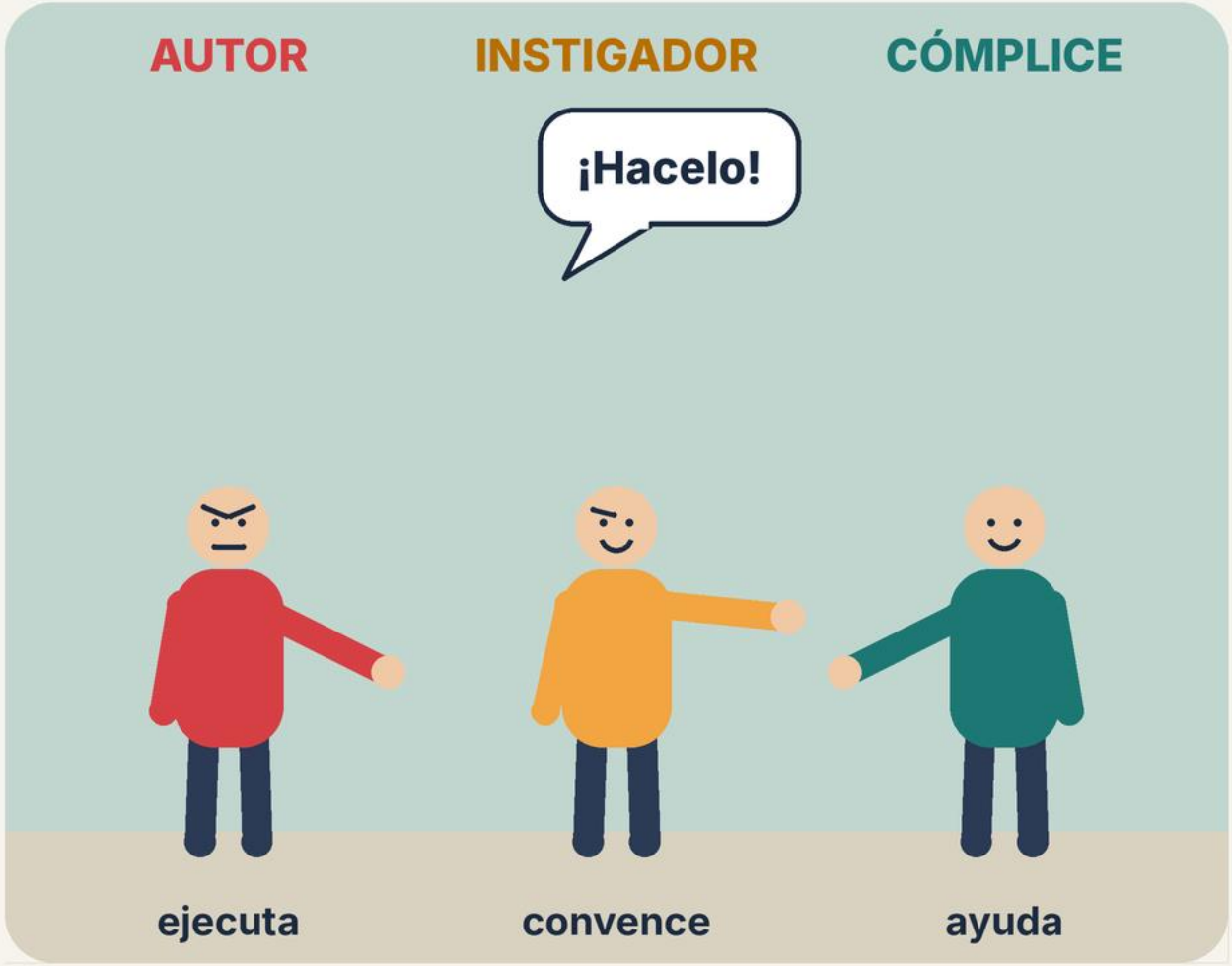

Tentativa: comienza la ejecución y no se consuma por causas ajenas

Pena reducida de 1/3 a 1/2 (art. 44)

Desistimiento voluntario: sin pena (art. 43)

Arts. 45 y 46 CP

# Autoría y participación

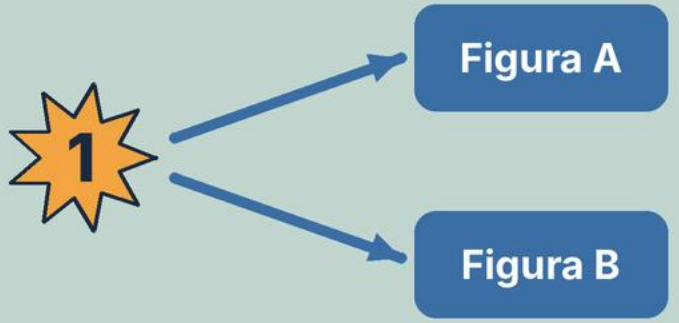



- Autor, cooperador necesario e instigador: pena del delito
- Cómplice secundario: pena reducida de 1/3 a 1/2

Arts. 54 y 55 CP

# Concurso ideal y real

## CONCURSO IDEAL




**se aplica la pena MAYOR**

## CONCURSO REAL




**mínimo: el mayor**
**máximo: suma, tope 50 años**

**varios hechos independientes**

Ideal (art. 54): un hecho, varias figuras → se aplica la pena mayor

Real (art. 55): varios hechos → mínimo el mayor, máximo la suma

Tope: 50 años de prisión o reclusión

Art. 79 CP

# Homicidio simple




- Matar a otro
- Con dolo
- Sin agravantes ni atenuantes

PENA

**Reclusión o prisión de 8 a 25 años**

Art. 80 CP

# Homicidio agravado

## ¿Qué lo agrava?




- Vínculo · pareja · ensañamiento · alevosía
- Veneno · precio · odio · violencia de género
- Criminis causa · función de seguridad · otros

PENA

**Reclusión o prisión perpetua**

Art. 81, inc. 1, a) CP

# Homicidio en emoción violenta




- Estado de emoción violenta
- Las circunstancias la hacen excusable
- Pena atenuada

PENA

**Reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años**

Arts. 84 y 84 bis CP

# Homicidio culposo




- No quiere matar, pero no se cuida
- Con vehículo: art. 84 bis
- Agrava: fuga, alcohol, exceso de velocidad, +1 víctima

PENA

contrastada

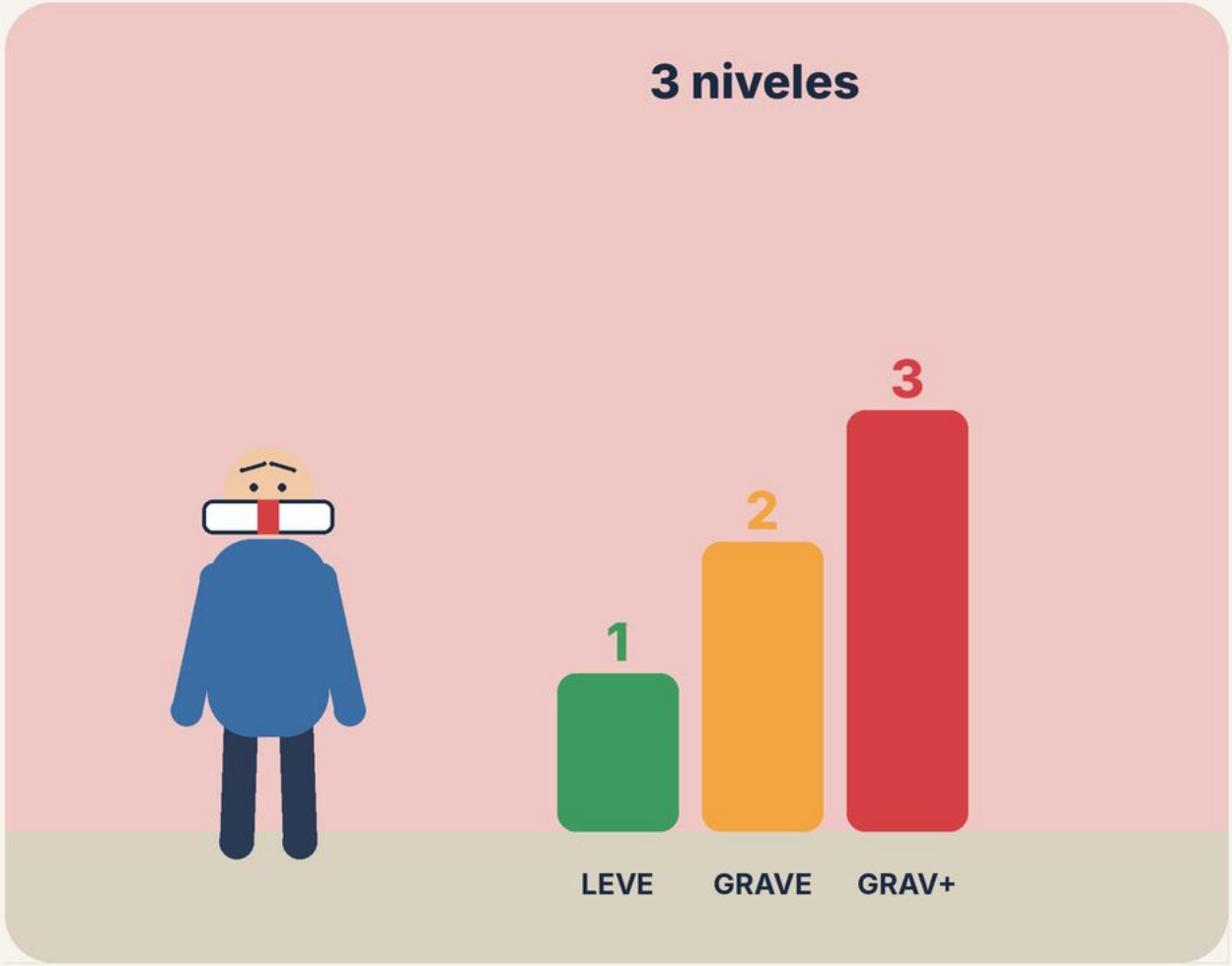
**Art. 84: prisión de 1 a 5 años**

**Art. 84 bis: de 2 a 5 (agravado: 3 a 6)**

**Más inhabilitación de 5 a 10 años**

Arts. 89, 90 y 91 CP

# Lesiones dolosas




- Leves: daño en el cuerpo o la salud
- Graves: debilitación permanente, riesgo de vida, +1 mes sin trabajar
- Gravísimas: incurables, pérdida de sentido, órgano o miembro

PENA

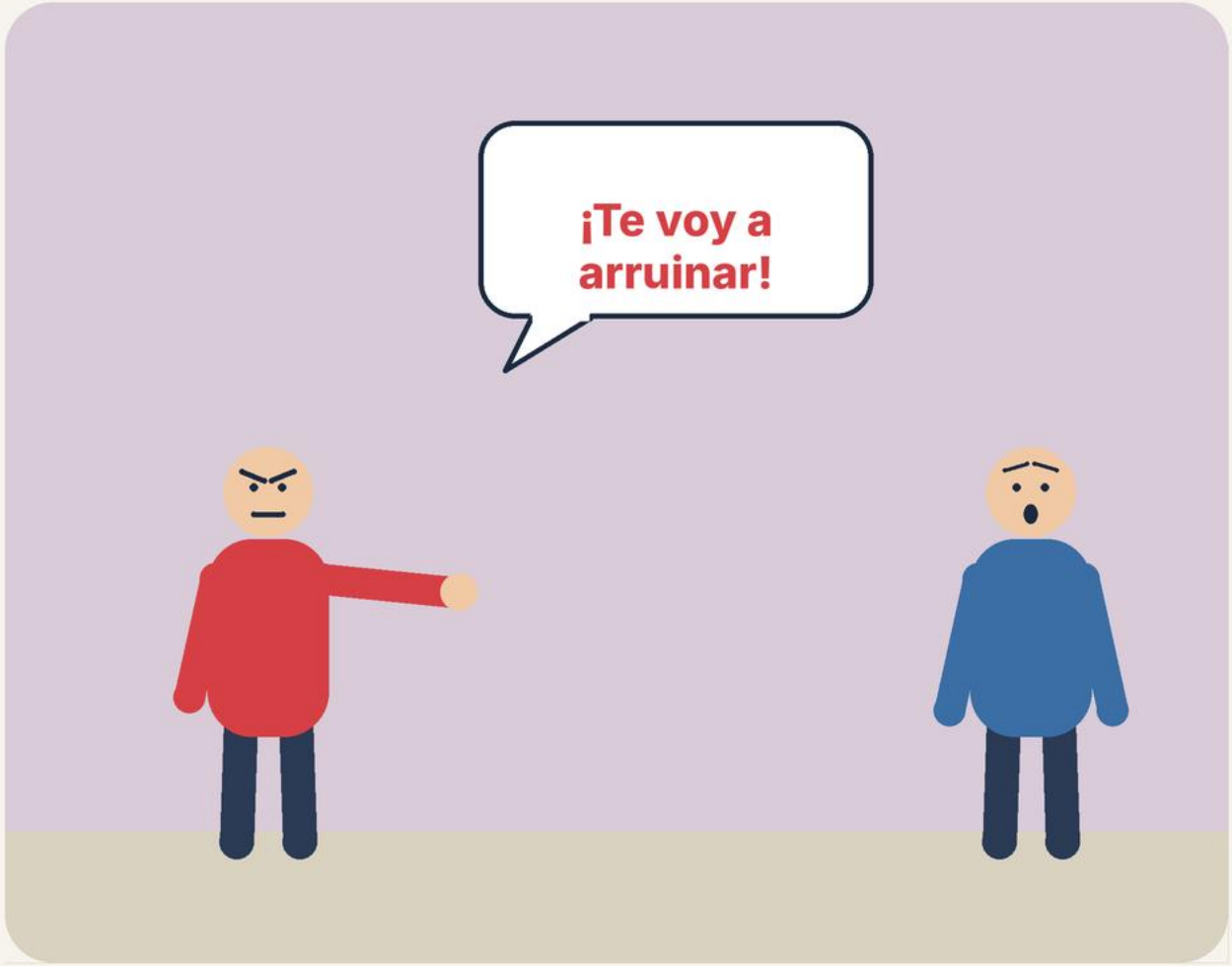
**Leves: 1 mes a 1 año**

**Graves: 1 a 6 años**

**Gravísimas: 3 a 10 años**

Art. 149 bis, 1.er párr. CP

# Amenazas




- Usar amenazas
- Para alarmar o amedrentar
- Agrava: con armas o anónimas

PENA

**Prisión de 6 meses a 2 años**

Art. 150 CP

# Violación de domicilio




- Entrar a morada o casa de negocio ajena
- Contra la voluntad expresa o presunta
- De quien puede excluirlo

PENA

**Prisión de 6 meses a 2 años**

Art. 162 CP

# Hurto




- Apoderarse de cosa mueble ajena
- Ilegítimamente
- Sin fuerza ni violencia

PENA

**Prisión de 1 mes a 2 años**

Art. 164 CP

# Robo



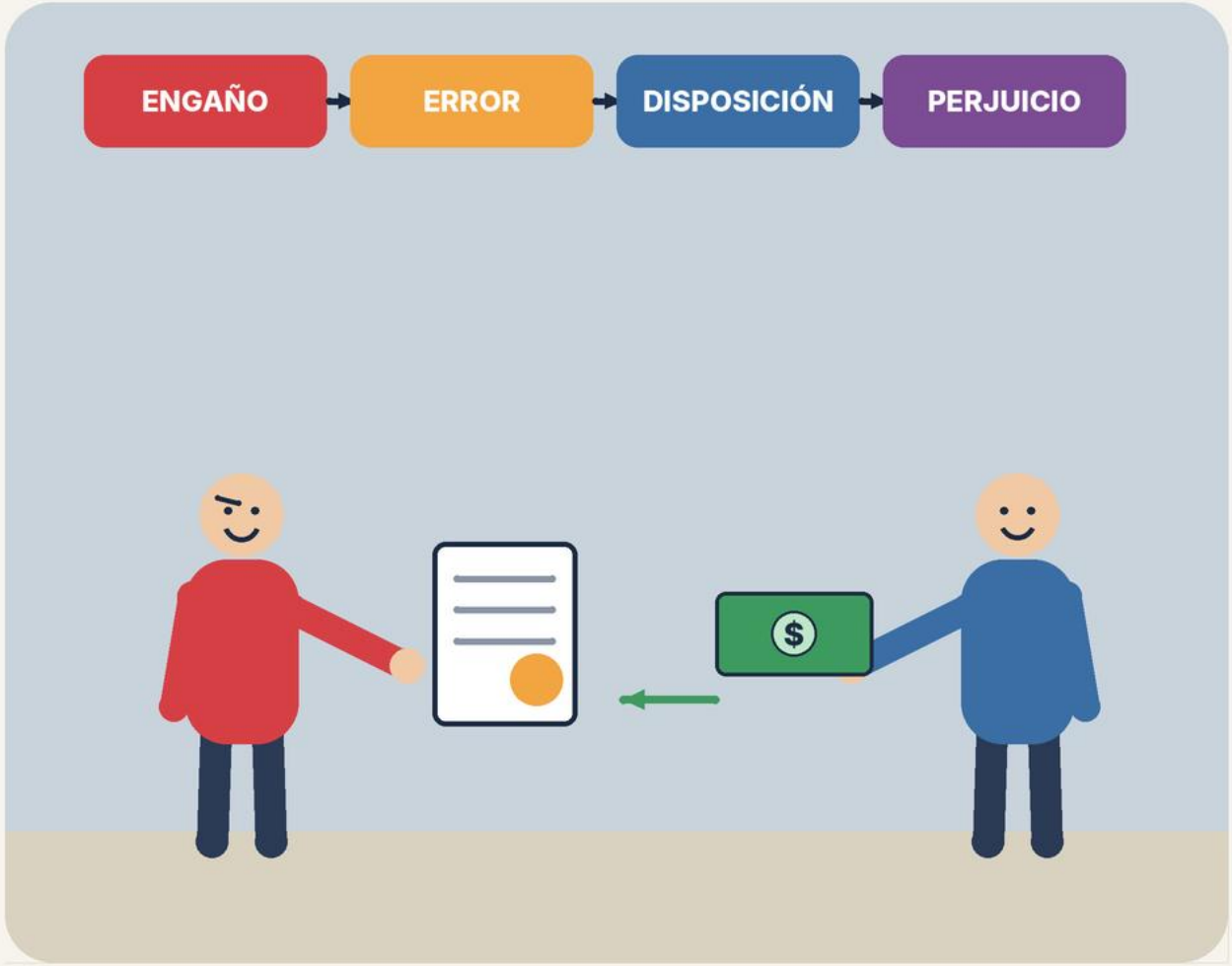

- Apoderarse de cosa mueble ajena
- Con fuerza en las cosas
- O violencia física en las personas

PENA

**Prisión de 1 mes a 6 años**

Art. 172 CP

# Estafa




- Defraudar a otro con ardid o engaño
- La víctima incurre en error
- Se perjudica su patrimonio

PENA

**Prisión de 1 mes a 6 años**

Art. 183 CP

# Daño




- Destruir, inutilizar o dañar
- Cosa o animal ajeno
- Si no hay otro delito más grave

PENA

**Prisión de 15 días a 1 año**